

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018 - 81	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	****처(****팀)		
제 목	기술자문위원회 운영절차 개선		

지 적 내 용

****처(****팀, 舊 ****처1)는 국가계약법 시행령 제65조에 따른 설계변경 사항 발생 시 변경내용의 적정성 심의를 위한 “기술자문위원회”의 운영 업무를 담당하고 있다.

【표1】 국가계약법 시행령 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

② 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사계약의 계약금액을 증액 조정하고자 하는 경우 조정금액이 당초 계약서 계약금액의 100분의 10 이상인 경우에는 계약심의회, 예산집행심의위원회, 기술자문위원회의 심의를 거쳐야 함

****처(**팀)는 3단계 사업이 본격화됨에 따라 향후 설계변경으로 인한 계약변경 건이 다수 발생할 것으로 예상하여 3단계 건설사업의 설계변경 사항에 대한 표준화된 업무처리 절차를 마련하고자 ****처에서 운영중인 “기술자문위원회”에서 설계변경 심의를 거친 후 계약변경을 처리하도록 “업무처리절차(안)²⁾”를 수립하였다.

**처의 “업무처리절차(안)”은 저가 낙찰된 공사 계약에서 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 엄격히 관리하고자 하는 국가계약법 취지와 타 공공기관의 운영 사례를 참고하여 수립하였으며, 수립된 방침에 따라 계약변경

1) 3단계 공항건설 사업 종료 후 직제개편에 따른 부서 명칭 변경(2018.2.5.)

2) **** 업무처리절차(안), ***-00000(2014.10.21.)

절차를 철저히 관리하겠다고 언급하고 있다.

한편 ****처에서 작성한 “기술자문위원회 업무 요령”에 따르면 사업부서장은 사안이 경미하거나 긴급한 경우에는 서면심의 요청이 가능하며 심의 담당부서장은 그 사유가 타당하다고 판단되면 서면심의로 회의를 진행할 수 있다고 규정하고 있다.

그런데 3단계 건설사업과 관련하여 ****처에서 심의 완료한 기술자문위원회 운영현황을 점검한 결과, 경미하거나 긴급한 심의안건이라고 볼 수 있는 타당한 근거가 없음에도 대부분의 기술심의위원회를 서면 심의로 진행하여 당초 업무처리절차(안)의 수립 취지와는 다르게 국가계약법에서 정한 요건 충족을 위해 형식적으로 운영된 것으로 확인되었다.

또한, 국가계약법 취지에 따르면 설계변경으로 인하여 계약금액 증액이 발생한 경우 발생 시점에 기술심의위원회를 열어 적정성을 심의하는 것이 타당하나 대다수의 설계변경 기술심의위원회 심사 안건이 준공이 임박한 시점에 상정되어 기술심의위원회 운영 방법에 대한 개선이 필요한 것으로 나타났다.

【표2】 3단계 시설공사 계약변경 관련 기술자문위원회 개최 결과

안건(명)	준공일	일시		변경 금액(백만 원)		심의방법		심의 위원
		요청	개최	증가액	증감률	요청	심의	
****공사 (**공구) 설계변경	'17.4.24.	'15.12.11.	'15.12.14.	1,815	12.03%	없음	서면	3명
		'17.4.10.	'17.4.12.	2,601	17.23%	없음	서면	5명
****공사 설계변경	'16.9.6.	'16.8.3	'16.8.11	6,011	15.70%	없음	소집	6명
****공사 설계변경	'17.12.31.	'17.1.4.	'17.1.18.	8,929	16.70%	없음	소집	5명
		'17.12.22	'17.12.29.	9,552	17.87%	없음	서면	5명
****공사 (**공구) 설계변경	'17.4.21.	'17.4.10.	'17.4.12.	2,329	14.39%	없음	서면	5명
****공사 설계변경	'17.12.29.	'17.6.22.	'17.6.30.	4,767	43.45%	없음	서면	5명
		'17.12.20.	'17.12.22.	5,396	49.18%	없음	서면	5명
****공사 설계변경	'17.12.29.	'17.12.20.	'17.12.28.	52,085	11.42%	없음	서면	5명
****공사 설계변경	'17.12.29.	'17.12.11.	'17.12.14.	1,673	13.98%	없음	서면	5명
****공사 (**공구) 설계변경	'17.12.20.	'17.12.11.	'17.12.19.	2,358	11.17%	없음	서면	5명

관계부서 및 해당부서 의견

****처는 지적사항에 대해 별다른 이견을 제기하지 않으면서 4단계 공항 건설 사업 수행시 계약변경 적정성이 확보될 수 있도록 기술자문위원회 운영에 내실을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(****처장)은 기술자문위원회를 진행함에 있어 동 위원회에서 설계변경 타당성 및 증액 금액 적정성을 내실 있게 확인하고 심의할 수 있도록 위원회 개최 시기 및 방법 등에 대한 개선 대책을 마련하시기 바랍니다.
『개선』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략